



PUTUSAN
Nomor 5791 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELISA, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. M. Yoenoes, Bay Pass Perum Grand Clarisa, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Integrate Partnership, beralamat di The City Tower, lantai 12, Unit 1 N, Jalan MH Thamrin, Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RAYAN RIADI, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di Jalan Sao-Sao, Nomor 222 E, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
2. **MISRUL**, sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham PT Sentral Indotama Energi sejumlah 300 Lembar Saham, bertempat tinggal di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **LA ODE LAANDU**, sebagai Direktur dan sebagai Pemegang Saham PT Sentral Indotama Energi sejumlah 100 Lembar Saham, bertempat tinggal di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **IDRUS YUSUF**, sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Saham PT Sentral Indotama Energi sejumlah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Lembar Saham, bertempat tinggal di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Andri Korompot, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AK & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Lombongan, Nomor 19, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025;

Para Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PT SENTRAL INDOTAMA ENERGI**, berkedudukan di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Misrul, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Andri Korompot, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AK & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Lombongan, Nomor 19, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025
- 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Primair:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran perseroan terbatas terhadap PT Sentral Indotama Energi agar tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi atau pun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi dengan Agenda Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat I;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi perihal penunjukan/pengangkatan kembali Penggugat sebagai Direktur PT

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Sentral Indotama Energi setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20, tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat I dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bukan pemegang saham PT Sentral Indotama Energi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan mengatasmakan PT Sentral Indotama Energi selama menjabat sebagai Direksi dan Komisaris PT Sentral Indotama Energi sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus kepada Penggugat:
 - A. Ganti rugi Materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp185.790.009.030,24 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ribu tiga puluh koma dua puluh empat rupiah);
 - B. Ganti rugi Immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp189.790.009.030,24 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ribu tiga puluh koma dua puluh

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



empat rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan, yang harus dibayar seketika, tunai dan sekaligus;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso terhadap:

- a. Sebidang tanah, milik Tergugat I yang terletak di Jalan Sao-Sao, Nomor 222 E, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93119, dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;
- b. Sebidang tanah, milik Tergugat II yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;
- c. Sebidang tanah, milik Tergugat III yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



d. Sebidang tanah, milik Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alat Dump Truck 6X4 sebagai berikut:
 - 1) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSDXNN956721 1 (satu) Unit
 - 2) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSDINN956722 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD3NN956723 1 (satu) Unit
 - 4) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD5NN956724 1 (satu) Unit
 - 5) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD7NN956725 1 (satu) Unit
 - 6) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD9NN956726 1 (satu) Unit
 - 7) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD0NN956727 1 (satu) Unit
 - 8) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD2NN956728 1 (satu) Unit
 - 9) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD4NN956729 1 (satu) Unit
 - 10) Sinotruk Dump Truck 6X4, Model: ZZ3257N3847b, Nomor Rangka: IZZ5ELSD0NN956730 1 (satu) Unit;
Agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas alat tersebut diatas;
 - 11) 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan M. Yoenoes By pass Perem Grand Clarisa, Blok, RT 004, RW 002, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
semua alat berat dan rumah tersebut tersebut diatas disita, dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi tersebut untuk membayar kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi sebesar kurang lebih sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan bahwa dalam menangani dan Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Immateriil dan menghukum Tergugat Rekonvensi tersebut untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 12 Maret 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

– Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam bagian konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL, tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula sebagai Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/PDT/2025/PT PAL, tanggal 4 Juni 2025 *juncto* Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan Kasasi;

Selanjutnya dengan memutuskan dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran Perseroan Terbatas terhadap PT Sentral Indotama Energi agar tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi atau pun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi dh. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi dengan Agenda Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III, Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat I;
5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi perihal Penunjukan/Pengangkatan kembali Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Direktur PT Sentral Indotama Energi setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat I dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III, Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV Bukan Pemegang Saham PT Sentral Indotama Energi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak yang mendapatkan hak dari Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV atas seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan mengatasnamakan PT Sentral Indotama Energi selama menjabat sebagai Direksi dan Komisaris PT Sentral Indotama Energi sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024;

8. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus kepada Penggugat:

A. Ganti rugi Materiil yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp185.790.009.030,24 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ribu tiga puluh koma dua puluh empat rupiah);

B. Ganti rugi Immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp189.790.009.030,24 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ribu tiga puluh koma dua puluh empat rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan, yang harus dibayar seketika, tunai dan sekaligus;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso terhadap:

a) Sebidang tanah, milik Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I yang terletak di Jalan Sao-Sao, Nomor 222 E, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93119, dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;

- b) Sebidang tanah, milik Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;
 - c) Sebidang tanah, milik Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;
 - d) Sebidang tanah, milik Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT 000, RW 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;
11. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat, dengan mempertimbangkan:

- 1) Asas kepatutan dan keadilan dalam hubungan korporasi;
- 2) Perlindungan terhadap hak-hak fundamental pemegang saham minoritas;
- 3) Kepastian hukum dalam implementasi *corporate governance* di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dihadiri oleh pemegang saham pemilik 700 (tujuh ratus) lembar saham dari sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



- Bahwa para pemegang saham tersebut telah bersepakat untuk menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa dengan demikian lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dan telah bersepakat untuk memberhentikan Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dan kemudian mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru;
- Bahwa oleh karena kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sentral Indotama Energi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan agenda membahas perubahan struktural Direksi dan Komisaris PT Sentral Indotama Energi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menghasilkan keputusan bulat untuk melakukan pergantian anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, maka tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang kemudian menuangkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tersebut ke dalam Akta Notaris tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat I yang atas permintaan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menuangkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ke dalam Akta Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sentral Indotama Energi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELISA tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MELISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)